29.03 ஒப்பந்தங்களின் வகைகள்

I சட்டப்படி செல்லக்கூடிய தன்மை அடிப்படையில்

1. செல்தகு ஒப்பந்தம்

சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படக்கூடிய ஓர் உடன்படிக்கையே சட்டப்படி செல்தகு ஒப்பந்தம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு *S* என்பவர் தன்னுடைய மகிழ்வுந்தை ₹*5,00,000*-க்கு *T* என்பவருக்கு விற்பனை செய்ய ஒப்புக்கொள்கிறார். அதேபோல *T* என்பவரும் மகிழ்வுந்தை வாங்க ஒப்புக்கொள்கிறார். இது ஒரு செல்தகு ஒப்பந்தமாகும்.

2. செல்லாத ஒப்பந்தம் 2(j)

சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தம் செல்லாத ஒப்பந்தம் ஆகும். செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் இன்றியமையாத கூறுகள் இதில் இல்லை. எடுத்துக்காட்டு கடத்தல் பொருட்கள் வாங்க அல்லது விற்க மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்தம் செல்லாத ஒப்பந்தமாகும்.

3. தவிர்தகு ஒப்பந்தம் 2(i)

உடன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களின் விருப்பப்படி, ஆனால் மறுதரப்பினரின் விருப்பமின்றி நடைமுறைப் படுத்தப்படும் ஓர் உடன்படிக்கையே தவிர்தகு ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஒப்பந்தம் வலுக்கட்டாயம், தகாத செல்வாக்கு, மோசடி, திரித்துக் கூறுதல் அல்லது தவறு ஆகியவற்றால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கைகள் தவிர்தகு ஒப்பந்தங்களாகின்றன.

4. சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தம்

இது சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தமாகும். சட்டத்தை மீறுகிற தன்மையுடைய அல்லது ஒழுக்கக்கேடான அல்லது அடிப்படை பொதுக் கொள்கை விதியை மீறுகின்ற ஒப்பந்தம், சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தமாகும்.

சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தம் எல்லாம் செல்லாத ஒப்பந்தம் ஆகும். ஆனால் செல்லாத ஒப்பந்தம் எல்லாம் சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தம் அல்ல.

(அ) சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தம் போன்று செல்லாத ஒப்பந்தத்திற்கு அந்த மாதிரியான தண்டனைகள் இல்லை

(ஆ) சட்டத்திற்கு முரணான ஒப்பந்தம் தொடக்கத்திலிருந்தே செல்லாத ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். சில சமயங்களில் செல்தகு ஒப்பந்தங்கள் பின்னர் செல்லாத ஒப்பந்தங்களாக மாறலாம்.

5. நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தங்கள்

இது சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியாத குறைபாடுடைய ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக எழுத்து வடிவின்மை, முறையான முத்திரைகள் இன்மை போன்றவை. நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தங்கள் அதிலுள்ள நபர்களால் செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஆகலாம். ஆனால் இதை நீதிமன்றமானது கட்டாயப்படுத்த முடியாது.

II உருவாக்க அடிப்படையில்

1. வெளிப்படை ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுபவர்கள், அதன் நிபந்தனைகளையும், கூறுகளையும் ஏற்றுக் கொள்வதாக வெளிப்படையாக உடன்பட்டால், அது வெளிப்படையான ஒப்பந்தம் எனப்படுகிறது. ஒப்பந்தத்தை எழுத்து வடிவிலோ அல்லது வாய்மொழியாகவோ வெளிப்படுத்தலாம். வெளிப்படையான வாக்குறுதி வெளிப்படையான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக *P* என்பவர் என்னுடைய மிதிவண்டியை ₹ *1,000*-க்கு வாங்கி கொள்கிறாயா? என *Q* என்பவரிடம் கேட்க. *Q* என்பவர் ஆம் என கூறுகிறார்.

2. உட்கிடை ஒப்பந்தம்

எழுத்து மூலமாக இல்லாமல் ஈடுபடுபவர்களின் நடத்தை மூலமே ஏற்படும் ஒப்பந்தம் உட்கிடை ஒப்பந்தம் ஆகும். எழுத்து மூலம் முனைவோ அல்லது ஏற்போ இன்றி செய்யப்படும் ஒப்பந்தம் உட்கிடையான ஒப்பந்தமாகும். எடுத்துக்காட்டு *A* என்பவர் ஒரு பேருந்தில் ஏறினார் எனில் அவர் அந்த பேருந்து பயணத்திற்கு உண்டான பணத்தை அளிக்க உள்ளார் இது உட்கிடை ஒப்பந்தம் ஆகும்.

3. போல்வு ஒப்பந்தம்

இது சட்டத்தால் உருவாக்கப்படும் ஒப்பந்தமாகும். பொதுவாக இது ஒப்பந்தமே அல்ல. ஒரு நபர் ஒருவரின் இழப்பால் மற்றோருவர் தன்னை வளப்படுத்திகொள்ளக் கூடாது என்ற கொள்கையின் அடிப்படையிலானது வேறு வகையில் கூறினால் ஒரு தரப்பினர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மற்றொரு தரப்பினர் இடையே ஏற்படும் தன்னிச்சையான ஒப்பந்தமாகும்.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 295 12/16/2020 4:23:49 PM